

Articles principaux :

- Article 111-2 : Principe de légalité des peines (+ Beccaria)
- Article 111-3 : Nul ne peut être puni pour quelque chose qui n'est pas prévu par la loi
- Article 111-4 : Interprétation stricte de la loi
- Article 111-5 : Compétence des juridictions françaises
- Article 6 CEDH : Droit au procès équitable
- Article 7 CEDH : pas de peines sans loi
- Article 8 CEDH : droit au respect de la vie privée
- Article 112-1 : Non rétroactivité de la loi pénale + rétroactivité in mitius loi de FOND (alinéa 3)
- Article 112-2 : Application immédiate des lois de FORME
- Article 113-2 : Principe de territorialité, la loi française s'applique au territoire de la France + aux infractions commises à l'étranger dont un élément est commis en France
- Article 113-6 : Personnalité active
- Article 113-7 : Personnalité passive
- Article 113-8 : En matière de délit il faut plainte de la victime et / ou Etat
- Article 113-10 : Atteinte aux intérêts de la nation, la France est compétente
- Article 113-13 : En matière de terrorisme
- Article 111-1 : Les infractions sont classées en fonction de leur gravité, en crimes, délits et contraventions
- Article 121-5 : La tentative
- Article 221-5 : Empoisonnement
- Article 223-1 : Mise en danger d'autrui
- Article 121-3 al 1 : Fautes intentionnelles
- Article 121-3 al 2 : Faute d'imprudence qualifiée (FMDD)
- Article 121-3 al 3 : Fautes d'imprudence simple
- Article 121-3 al 4 : Faute caractérisée

Jurisprudences

- Arrêt Krusling et Huvig c./ France 1990 : droit au procès équitable + droit à la vie privée
- Arrêt Mazurek c./ France 2000 : Insertion du réexamen des décisions pénales définitives
- Arrêt Hakkar c./ France 2002 : création du recours en examen
- Arrêt Conseil Constit Gorguloff 1932 : infractions politiques
- Arrêt Lacour 1962 : intention criminelle + commencement d'exécution pour caractériser une infraction
- Arrêt Piazza 1974 : la police peut intervenir au commencement de l'exécution
- Arrêt Perderaux 1956 : tentative d'homicide caractérisée si on savait pas que la personne était déjà morte
- Arrêt Sainte Victoire 2004 : on condamne la faute caractérisée même avec une causalité indirecte

Le phénomène criminel

→ Renvoi aux **transgressions** les plus graves **attentatoires à l'ordre** et à la **sécurité**, contraire aux **valeurs sociales admises** et **punies par la loi**

→ **Toutes les sociétés** s'efforcent d'apporter une réponse au phénomène criminel

→ Doit concilier : intérêt de la **société** + intérêt de la **victime** + intérêt du **délinquant**

L'existence du phénomène criminel

→ crime = **phénomène social** permanent dans le **temps** + **l'espace**

→ Selon les philosophes : le propre de l'homme est le crime

a- La définition du phénomène criminel

Définition scientifique

→ D'abord étudié en **sociologie** puis en **criminologie**

– Sociologie : le **crime constitue une violation d'un interdit social** = le crime est aussi un **acte anti-social**

– Criminologie :

° **Infractions naturelles** : infractions caractérisées par la violence et la ruse

° **Infractions artificielles** : pas intuitivement connues (peut pas dire qu'il y ai nécessairement violence ou ruse) Ex : mettre sa ceinture en voiture

– Criminologie de la réaction sociale : le crime **n'existe pas en temps que tel**, c'est la **société** qui **désignera un comportement déviant** et qui **stigmatisera le délinquant**

Définition juridique

→ En droit le **crime à une définition plus précise**

→ Le crime est **une des 3 catégories d'infraction** :

- **crimes** (meurtre, viol)
- **délits** (vol, abus de confiance)
- **contraventions** (excès de vitesse etc)

=> Le phénomène criminel est donc la **violation d'une interdiction ou d'une obligation, préalablement édicté** par le législateur

Principe de légalité des incriminations

Chapitre 1 : Légalité des incriminations

- > Principe dégagé par **Beccaria** = but de **lutter contre les pouvoirs de création et d'interprétation des juges**
- > Présent dans la **DDHC** de 1789 : article 7 => Valeur Constitutionnelle
- > Présent dans le **Code Pénal** : Article 1102
- > Présent dans la **DUDH** de 1948 : article 11 paragraphe 2
- > Présent dans la **CEDH** : article 2, 5 et 7

1- Notion de légalité

A - Les fondements

1_ Arguments en faveur de la liberté criminelle

- Justification psychologique : la loi **doit avertir** avant de punir
- Justification politique : les Hommes doivent **consentir à abandonner une petite partie de leur liberté** en échange de la **préservation d'une grande liberté** = contrat social
- Justification institutionnelle : **Montesquieu** « la légalité est le corolaire de la séparation des pouvoirs ».
- > **L'Etat de droit implique la légalité**

2_ Tentative de remise en cause de la liberté criminelle

- **Fin XIXe** siècle par les **positivistes** italiens (Lombroso, Ferri et Garofalo)
- Régulièrement **menacée** et **critiquée** (trop de lois, positivistes qui pensent que l'infraction n'existe pas, seulement la dangerosité etc)
- **Impossible de codifier** toutes les incriminations
- Le **législatif s'affaiblit au regard de l'exécutif** (codes adoptés par le Gouvernement)
- **Accroissement du pouvoir du juge**

B - La signification du principe

1_ La signification du principe

- L'infraction doit être **définie** **préalablement par le texte** = pas de texte, pas d'infraction
- Le texte doit **être clair et précis** = doit permettre au citoyen de comprendre

2_ L'étendue du principe

- Concerne la **loi + les règlements**
- Le principe de légalité veut que la **jurisprudence** ai un **rôle limité** en droit pénal = elle ne peut **pas créer de nouvelles incriminations** ni **nouvelles peines**
- Peut **interpréter** les textes + **adopter** des **interprétations contraires** à la loi pour appeler des réformes + **créer de nouvelles notions**

2- Le respect de la légalité
des incriminations

A - Le contrôle de la loi

1_ Contrôle de constitutionnalité

- Au sein du **bloc de Constitutionnalité** -> La **DDHC** énonce les **principes pénaux essentiels** (principe de légalité, nécessité des peines, présomption d'innocence, etc)
- Ainsi que les **PFRLR**

-> Article 55 de la Constitution

2_ Contrôle de conventionnalité

Le rôle du Conseil de l'Europe

Le rôle du droit de l'Union Européenne

- > Application de la **CEDH** de 1950 dans les **46 Etats membres**
- > La CourEDH se **prononce souvent en matière pénale** -> Elle peut **condamner** un pays pour sa position sur un litige, ce qui va **amener l'Etat a revoir sa législation**
- > Arrêt **Krusling et Huvig c/ France, 1990** : droit au procès équitable + droit vie privée
- > La CourEDH a **permis l'insertion du réexamen des décisions pénales définitives**
- > Arrêt **Mazurek c/ France, 2000** : enfant illégitime et héritage
- > Création du **recours en examen** pour demander de rejurer l'affaire :
 - > Arrêt **Kakkar c/ France, 2002** : criminel qui refuse son avocat
- => La CourEDH joue un **rôle très important en matière pénale** -> a amené des réformes importantes :
 - Intervention de l'avocat en garde à vue
 - Appel en matière criminelle
 - Captation d'image, son etc

- > **Structure différente** : regroupe moins d'Etats (27)
- > D'abord **perspective économique**
- > Droit composé de **Traités** et de **droit dérivé**
- > N'intéresse pas le droit pénal mais **possibilité d'invoquer le droit de l'UE pour écarter un texte pénal interne** :
 - Arrêt 1970 Cour Cassation : importation de vin contraire au droit interne mais conforme droit UE
- > **Traité de Lisbonne** : apparition de directives européenne + règlements européen en matière pénale

A - Le contrôle des actes administratifs

```
graph TD; A[A - Le contrôle des actes administratifs] --> B[1_ La reconnaissance du contrôle]; A --> C[1_ Les modalités];
```

1_ La reconnaissance du contrôle

-> **Controverse jurisprudentielle** importante

-> Lorsqu'un acte admin sert de fondement a une poursuite pénale, est-ce le juge admin ou le juge pénal qui est compétent ?

=> **du Tribunal des Conflits :**

-> **Arrêt 5 juillet 1951, Avranchesc et Desmarets :** les **juridictions pénales sont compétentes** pour interpréter et apprécier les **actes admin réglementaires**

-> **Chambre criminelle résiste :** adopte une position différente = les juges répressifs sont **compétents** non seulement pour les **actes réglementaires**, mais **aussi pour tous les actes individuels**

=> **Réforme du CP : article 111-5** = les juridictions pénales sont **compétentes pour tous les actes lorsque la solution du procès pénal dépend** de cet examen.

1_ Les modalités

-> Les **juges répressifs ont la possibilité de contrôler les actes admin réglementaires et individuels**

-> Mais l'acte administratif doit **constituer le fondement des poursuites** ou un **moyen de défense**

- Difficulté : le **juge pénal n'est pas un juge administratif** = ne peut réaliser qu'un **contrôle incident** (autorité relative) -> Ne **peux pas annuler l'acte administratif**

Les corolaires de la légalité

Le principe de légalité = exige un texte préalable à l'infraction

- Modalité d'appréciation de la loi pénale : on ne peut rien exiger d'un texte si le juge pouvait l'apprécier et l'interpréter de façon libre
- Modalité d'application de la loi pénale : la légalité serait bafouée si on pouvait appliquer la loi pénale sans limitation dans le temps ou l'espace

1 - Interprétation de la loi _____ pénale

Le principe d'appréciation stricte de la loi :

-> Article 111-4 CP « la loi pénale est d'interprétation stricte »

A - Les différentes méthodes d'interprétation

1_ L'interprétation littérale

- > Le juge doit **s'arrêter à ce que dit strictement la loi**
- > Méthode peu efficace : on ne peut pas détacher une loi de son **contexte**, son **époque**, ses **mœurs**

1_ L'interprétation analogique

- > Application d'un texte qui **prévoit une situation a une autre situation similaire** (ex : vol d'une voiture pas prévu par la loi, donc on applique la loi du vol d'un camion car pratiquement similaire)
- > Méthode dangereuse : jusqu'ou s'arrête l'analogie ?

1_ L'interprétation téléologique

- > Rechercher le **but du texte = ratio-legis**, ce que voulait dire le législateur
- > Méthode la plus cohérente : plus conforme à l'esprit de la loi

B - Les méthodes d'interprétation retenues

-> Lorsque **la loi est claire** = pas d'interprétation = **application stricte de la loi**

-> Lorsque **la loi est obscure** = **interprétation stricte** -> La Cour de Cassation forme sa propre jurisprudence

	Lois pénale de fond	Lois pénale de forme
Loi défavorable	Interprétation stricte ✓ Si on peut pas = Interprétation téléologique ✓ Interprétation analogique ✗	Interprétation extensive ou parfois analogie ✓ -> Affaire des Disparus de l'Yonne
Loi favorable	Interprétation téléologique ✓ Interprétation analogique ✓	Interprétation large ou analogique ✓

2- Le domaine d'interprétation de la loi

pénale

-> La légalité impose l'**existence d'un texte préalable** à l'infraction = normalement une **loi ne vaut donc que pour l'avenir = non-rétroactive**

-> Mais si on a changé la loi c'est parce que la **nouvelle est meilleure...**

-> On distingue **selon la nature de la loi**

A- L'application de la loi pénale dans le temps

1_ Les lois pénale de fond

-> **Loi pénale de fond** = loi qui **créent, modifient, suppriment** une **incrimination** ou une **pénalité**, ou qui **modifie les règles de responsabilité** = lois les plus importantes pour les **libertés individuelles**

- Non-rétroactivité des lois plus sévères -> Corolaire au principe de légalité, la loi doit prévenir avant de punir.

Article 112-1 al 1 du CP

-> Principe **Constitutionnel** article 8 DDHC

- Rétroactivité des lois in mitius -> les lois **moins sévères s'appliquent rétroactivement**, **sauf** condamnation passée en **force de chose jugée**

Article 112-1 al 3 du CP

-> Principe a **valeur Constitutionnelle**

Suppose deux conditions :

- L'infraction doit être **commise avant la nouvelle loi**
- L'infraction ne doit **pas donner lieu a une condamnation passée en force de chose jugée** (la décision ne doit pas être définitive, la procédure doit être encore en cours)
 - > **Sauf** : une loi qui **supprime une infraction pénale**, la peine cesse de recevoir exécution

1_ Les lois pénale de forme

-> **Loi pénale de forme** : Loi de **compétences** et **d'organisation** judiciaire des lois (lois de **procédure**)

- Principe d'application immédiate : on l'applique au moment ou on a besoin de l'appliquer

Article 112-2 CP

-> **Les lois de prescription** : Loi du **9 mars 2004** : toutes les lois relatives à la prescription sont **d'application immédiate = loi de forme**

-> Les lois sont très volumineuse, dans certaines il est difficile de savoir si on applique la rétroactivité ou non :

- Lois divisibles : Dans un même texte, certaines dispositions alourdissent une peine et d'autres les allègent. Les lois divisibles sont les lois qui prévoient plusieurs infractions (viol, escroquerie etc). On appliquera la rétroactivité respectivement aux lois;
- Lois indivisibles : texte qui prévoit une peine pour un seul type d'incrimination (ex : augmente l'amende et diminue la réclusion) -> on estime que l'emprisonnement est plus sévère que l'amende

B - L'application de la loi dans l'espace

-> **Corolaire de la légalité** car ne s'applique que dans la limite de la loi elle même

1_ Les conflits de loi

-> Le **droit pénal** est la **prolongation de la souveraineté** -> Les juridictions françaises ne **peuvent appliquer** que la **loi pénale française**

a) Le principe de territorialité

Article 113-2 CP -> **Principe de territorialité** = on va **appliquer la loi française aux infractions commises en France**, quelque soit la nationalité de l'auteur

Article 113-1 CP -> **Définition du territoire** sur lequel s'applique la loi pénale

Article 113-3 et 113-4 CP -> **application de la loi pénale pour les navires et aéronefs**

Article 113-2 -> L'infraction est **réputée commise en France dès lors que ses faits constitutifs ont eu lieu sur ce territoire** = il suffit d'un **seul élément** déroulé en France pour qu'elle soit compétente

=> La Cour de cassation estime que **la loi française est applicable** pour des **faits commis à l'étranger**, par un **étranger**, dès lors que ces **faits sont indivisibles d'une autre infraction commise en France**

Article 113-2-1 -> encadre les actes commis sur Internet -> Il faut que les **actes soient au préjudice d'une personne résidant sur le territoire français**

b) Le principe de personnalité

Personnalité active
(auteur de l'infraction)

Article 113-6 CP -> la loi française est **applicable a tout crime** commis **par un Français hors du territoire français**. Elle est **applicable aux délits** commis **par un français hors du territoire français**, si les faits sont punis par la législation du pays.
=> **Réciprocité de l'incrimination**

Article 113-8 CP -> en matière de **délit**, la **poursuite ne peut être engagée en France qu'a la requête du Ministère public + plainte de la victime**
-> Dérogation en **matière sexuelle** : pour ces infractions, le **CP prévoit que la condition de réciprocité n'est pas requise**

Personnalité passive
(victime de l'infraction)

Article 113-7 CP -> La loi française est **applicable aux crimes + délits** puni d'**emprisonnement** fait à l'**étranger** par un **étranger** si la **victime est française**.
Article 113-8 CP -> en matière de **délit**, la **poursuite ne peut être engagée que sur plainte du Ministère + plainte**
=> **Sauf violence sur mineurs et excision**, **article 222-16-2**

c) Les autres systèmes

- Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation : Article 113-10 = les **crimes et délits commis à l'étranger** contre les **intérêts fondamentaux de la nation** sont punis par la France

- Mauvaise garantie de respect des droits fondamentaux : Article 113-8-2 = la France est **compétente lorsque les juridictions étrangères ne présentent pas de garantie suffisante des droits fondamentaux**. Peut juger un étranger qui a commis une incrimination à l'étranger sur un étranger

- Compétence particulière pour le transport routier : Article 113-6 al 3

- Compétence particulière pour le terrorisme : Article 113-13 = compétence pour **juger les actes de terrorisme commis à l'étranger** ou par une **personne résidant habituellement en France**

- Compétence universelle : de façon **exceptionnelle** et seulement en **vertue de texte spéciaux**, application d'une **convention internationale** signée par la France : acte de terrorisme + torture et traitement inhumains et dégradants + piratage

=> **Conflit de compétence** : c'est le **premier Etat a agir qui est compétent**

2_ Collaboration répressive et internationale

Collaboration policière

Collaboration judiciaire

-> **Collaboration des services d'enquête =**

internationalisation de la criminalité

- ° Interpol = organisation internationale qui **élabore** et **diffuse des notices** a destination des services de police du monde
- ° Coopération entre 2 Etats (Espagne et France)
- ° Europol = au niveau européen

-> **Collaboration par des réseaux et des échanges entre les magistrats**

-> Convention qui établissent cela, exemple pour l'extradition ou le mandat d'arrêt européen

Classification des incriminations

1 - Classification des infractions d'après leur gravité

-> Article 111-1 CP : « Les infractions sont classées selon leur gravité, en crime, délits et contraventions »

A- Le principe de la distinction

-> La **gravité détermine la nature de l'infraction** = en réalité c'est plutôt la **gravité de la peine encourue**, mais la peine reproduit la réalité de l'acte

-> **A partir de 10 ans** d'emprisonnement = un **crime**

-> **Jusqu'à 10 ans** = un **délit**

-> **Pas** d'emprisonnement = une **contravention**

B- Les intérêts de la distinction

- Intérêts substantiels :

	Crime	Délit	Contravention
Tentative	Toujours punissable	Punissable que si expressément prévu par la loi	N'existe pas
Complicité	Toujours punissable	Que si prévu par la loi	N'existe pas
Prescription de la peine	20 ans	6 ans	3 ans
Cumul des peines	Pas de cumul des peines	Pas de cumul des peines	Cumul des contraventions

- Intérêts procéduraux

	Crimes	Délits	Contravention
Juridictions compétentes	Cour d'assise ou Cour criminelle départementale	Tribunal Correctionnel	Tribunal de Police
Instruction	Obligatoire	Possible	Impossible
Procédures rapides possibles	Comparution immédiate	Amendes forfaitaires possible pour certains délits	Amendes forfaitaire
Prescription de l'action publique	20 ans	6 ans	1 an

2 - Classification des infractions

d'après leur nature

A - Infraction politique et infraction de droit commun

Infraction politique	Infraction de droit commun
- sévère car idée politique -> Apparue à l'époque où l'on changeait souvent de régime -> Volonté de préserver les idées politiques	+ sévère
Peine de mort abolie en 1848	Peine de mort abolie en 1981
Détention criminelle -> cellule unique, régime de détention plus souple	Réclusion criminelle -> plusieurs par cellule, régime de réclusions plus sévère
-> Arrêt Conseil Constitutionnel , 20 août 1932, affaire Gorguloff	

B - Infraction militaire et infraction de droit commun

Infraction militaire	Infraction de droit commun
Infractions disciplinaires -> consiste en un manquement aux obligations et à la discipline militaire (désertion, insoumission, refus d'obéissance)	Infractions communes sous forme de peine
Définies dans le code militaire -> réunie des peines pénales, mais également des peines militaires (perte du grade etc)	Définie dans le code pénal
Peuvent être commises par des militaires et aussi des civils (ceux qui travaillent dans la base militaire par exemple)	Peuvent être commises par des civils, mais aussi des militaires lorsqu'ils sont en civil
Tribunal Correctionnel spécialisé (juge formé au droit pénal militaire) ou temps de guerre, Juridiction de Force Armée	Tribunaux de droit pénal commun
Extradition totalement exclue	Autorisée

C - Infraction de terrorisme et infraction de droit commun

Infraction de terrorisme	Infraction de droit commun
-> Législation d'exception, article 421-1 CP	
Conditions exigées : - <u>Doit faire parti de la liste</u> : atteinte à la vie, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, enlèvement ou séquestration, détournement d'avion ou de navire, vol, extorsion - <u>Mobile particulier</u> : doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public	
Peines + sévères -> Meurtre puni à perpétuité	Peines - sévères -> Meurtre puni de 30 ans
Système d'exemption ou de diminution de peine pour les repentis	
La procédure est + sévère : possibilité de perquisitions de nuit, garde à vue plus longue, juridiction spécialisés	La procédure est beaucoup plus encadrées, pas de perquisitions de nuit, etc
Seul le Procureur de Paris est compétent	Tribunaux de droit pénal commun

D - Criminalité organisée et infraction de droit commun

Criminalité organisée	Infraction de droit commun
-> Criminalité dangereuse et difficile à combattre -> Mise en place d'un régime juridique spécial , inspiré des infractions terroristes	
+ sévère que les infractions de droit commun -> Vol puni de 15 ans de réclusion et 150 000 euros d'amende	- sévère que la criminalité organisée -> Vol puni de 3 ans de réclusion et 45 000 euros d'amende
Article 706-73 CPP : liste de 15 infractions (meurtre en bande organisée, crime aggravés d'extorsion, enlèvement et séquestration en bande organisée, etc)	
Article 706-74 CPP : liste ouverte qui concerne toutes les autre infractions commises en bande organisée	
Juridictions spécifiques : JIRS (juridiction inter-régionale spécialisée) Procédure plus sévère : durée de GAV plus longue, possibilité de repousser l'intervention de l'avocat, perquisitions de nuit, etc	
Système de repentis	

Choix des incriminations : opération de qualification

-> La qualification des faits est l'**opération intellectuelle** qui permet d'**appliquer la règle générale et abstraite** au **cas concret et particulier de l'espèce**

-> Opération lourde de conséquence car va déterminer le régime applicable

1- Choix entre les qualifications en concours

-> La qualification est **fixée à partir du moment où les faits ont été commis, indépendamment** d'un changement extérieur

-> On doit retenir la **qualification qui correspond le plus exactement aux faits de l'espèce** (le juge ne peut pas s'auto-saisir)

A- Les critères du choix

1_ Les qualifications incompatibles

-> **Incompatibilité juridique** = homicide qui est soit volontaire soit involontaire

-> **Incompatibilité psychologique** = vol est forcément un recel. La JP **va retenir la définition qui témoigne de l'intention de départ, donc le vol**

-> On **ne cumule pas** non plus les infractions de **meurtre** et de **non-assistance à personne en danger**

2_ Qualifications redondantes

- Une qualification va recouvrir totalement une autre qualification qui elle est un peu plus réduite = **meurtre** et **assassinat** se recouvrent car l'assassinat est un meurtre, mais avec préméditation. Le **meurtre** est donc la **qualification plus large**, et **l'assassinat est plus réduit**

- Question entre une qualification large et une qualification partielle = les mêmes faits constituent à la fois une **infraction autonome** et / ou **l'élément constitutif**

-> On va retenir la **qualification qui permet de regrouper au maximum l'ensemble des faits** = vol + légère destruction de biens, on ne retiens pas seulement la destruction de bien, mais aussi le vol car englobe aussi la destruction de biens

B- Les critères du choix de la qualification

1_ La détermination de la qualification

-> La qualification est **appréciée au moment des faits** = cristallisation de la qualification au moment de l'action (peu importe ce qu'il se passe plus tard, si la loi change, ou repentis)

-> On **peut faire tomber l'infraction** (rétroactivité in mitius par exemple), mais **la qualification reste**

-> La qualification est **déterminée au moment où l'on saisi le juge** : Le Procureur ou la victime

2_ L'évolution de la qualification

-> La qualification est **déterminée en amont**, par le Procureur de la République.

-> Mais le **juge peut faire ensuite évoluer la qualification**, à la **hausse** ou à la **baisse**.

-> Règles qui encadrent :

- Le **juge ne peut pas élargir sa saisine** (sauf consentement de la personne poursuivie)

- Le juge **ne peut modifier** la qualification **qu'en donnant la parole à la personne poursuivie pour qu'elle s'explique sur la nouvelle qualification**

2- Le concours idéal de requalification

-> Parfois on **arrive pas à déterminer la qualification applicable**, car **plusieurs qualifications** semblent **applicables en même temps**

- Concours idéal : **plusieurs faits** et **une seule qualification** retenue = **une seule déclaration de culpabilité**

- Concours réel : **plusieurs faits** et **plusieurs qualifications** = **plusieurs déclaration de culpabilité**

A - Principe : l'unité de qualification

-> Un concours idéal se résout par **une seule et même qualification**

-> La JP décide que le fait unique doit être réprimé sous la plus haute expression pénale

-> Parfois le CP dispose de **plusieurs dispositions qui définissent un même ensemble de faits** = chèque sans provision qui équivaut à l'escroquerie

=> On va **rechercher l'intention initiale de l'auteur** = l'escroquerie

Exemple : j'hésite entre :

- qualif A = 3 ans d'emprisonnement + 45 000 euros d'amende

- qualif B = 5 ans d'emprisonnement + 15 000 euros d'amende

° Si **concours idéal** : je choisis la qualification B car la **plus sévèrement punie**

° Si **concours réel** : on poursuit pour A + B, et la **peine encourue sera la peine la plus sévère pour chaque qualif** : 5 ans d'emprisonnement + 45 000 euros d'amende

B - Exception : la pluralité de qualification

-> Le **concours idéal** peut donner lieu à **plusieurs qualifications** (1 fait -> 2 qualification)

-> Concours idéal **devient concours réel**

- Pluralité d'atteinte à des valeurs sociales protégées différentes : attentat dans un café, on va retenir l'assassinat des civils + la destruction du café

- **Pluralité de victime** : accident de voiture qui cause des blessures de différents niveaux aux passagers, on **va retenir indépendamment chaque victime** pour qu'elle soit représentée (1 fait = 3 qualifications = 3 déclarations de culpabilité)

La matérialité de l'acte

Chapitre 1 : L'élément matériel de l'infraction

1- La nature de l'acte

A - Infraction de commission et d'omission

1_ Le contenu de la distinction

-> Le CP **décrit la plus part du temps des comportements de commission** : « le fait de faire... »

-> Mais parfois il **doit aussi prévoir le fait de ne pas agir** :

Affaire Canson, 1986 : neveu qui sequestre sa tante et la laisse mourir pour récupérer son héritage

La Cour a été obligée de le relâcher car le CP ne prévoyait pas la **non-assistance à personne en danger**.

Le Parlement a ensuite voté une **loi pour consacrer cette infraction dans le CP**

=> Le **Conseil Constit** interdit **d'assimiler un comportement d'omission a un comportement de commission**, mais le **législateur est libre** d'en consacrer des lois (non-représentation d'enfant, non-dénonciation de crime, etc).

=> Il ne peut **pas y avoir de complicité dans l'omission**, sauf dans le cas où l'on est **obligé d'agir**.

B - Acte unique ou acte multiple

1_ Le contenu de la distinction

2_ Les conséquences

-> Infractions simples : l'élément matériel est **constitué d'un seul acte** = homicide involontaire -> la mort / vol -> disparition qlqch

-> Infractions complexes : d'élément matériel est **constitué de plusieurs actes** = escroquerie -> manoeuvres frauduleuses + remise de qlqch

-> Infractions d'habitudes : fait de faire **plusieurs fois qlqch qui fait isolement n'est pas punissable** = exercice illégal de la profession => Suppose **au moins deux éléments matériels**

- Compétence territoriale : les infractions **complexes** et **d'habitude** supposent une **pluralité d'actes** = souvent **plusieurs lieux** = **plusieurs juridictions** différentes ->

On va pouvoir **choisir laquelle va nous juger**

- Prescription de l'action publique : la prescription commence le **lendemain de la commission de l'acte**

-> Pour les infractions complexes : commence le lendemain du **dernier acte**

-> Pour les infractions d'habitudes : on va pouvoir juger sur **l'ensemble des actes**

2- La durée de l'acte

A - Le contenu de la distinction

-> Infractions instantanées = **un seul trait de temps** (meurtre, viol, etc)

-> Infractions continues = **dure dans le temps** (recel, détention d'images porno etc)

B - Les intérêts de la distinction

1_ Prescription

-> Les infractions instantanées : se prescrivent a partir du **lendemain de la commission**

-> Les infractions continues : se prescrivent a partir du moment ou **l'infraction cesse** (quasi imprescriptible car lors d'un vol la prescription commence a partir du moment ou on se débarrasse de la chose)

2_ Application de la loi pénale dans le temps

-> Infraction instantanée : on a une **date précise** pour l'infraction et **d'entrée en application** (plus sévère ou plus douce)

-> Infraction continue : la nouvelle loi va **s'appliquer lors de son entrée en vigueur** (même si plus sévère)

3_ Complicité

-> **Difficile** de savoir si la complicité est continue ou instantanée

-> **Apprécier au cas par cas**

-> Ex : l'évasion est instantanée par Cour de Cass

Le résultat de l'acte

- Infractions matérielles : l'élément matériel **produit le plus souvent un résultat** (disparition de qlqch, perte de la vie, etc)
- > Infractions formelles : il n'y a **pas de résultat précis** a l'infraction (omission, empoisonnement etc)
- => **L'infraction est caractérisée qu'il y ai un résultat ou non**

1- L'existence d'une relation causale avec le résultat

A - La certitude du lien de causalité

- > La responsabilité suppose l'**existence d'un lien de causalité** entre le **comportement** et le **résultat**
- > Permet d'assurer que la **personne suspectée** est bien **l'auteur de l'infraction**
- => Si on n'arrive pas a le démontrer = pas d'incrimination
- > La plupart du temps **facile à établir** : enquêtes, autopsies, ADN etc
- > Parfois il y a une **pluralité de causes** : plusieurs chasseurs qui tuent un homme
- > On a imaginé des théories pour apporter une réponse a cette pluralité
 - **faute collective** (ils sont tous responsables)
 - **scène unique de violence** (plusieurs personnes qui tapent une personne, on sait pas lequel a porté le coup fatal)
- > Il y existe également la rupture de causalité : deux éléments totalement **distincts** mais qui, l'un causé par l'autre, ont des **conséquences** (accident de voiture et infection à l'hôpital amènent au décès => ce n'est pas la faute de l'automobiliste s'il est mort)
- > Question des prédispositions de la victime : la JP estime qu'on **ignore** ces prédispositions

B - L'intensité du lien de causalité

- Théorie de l'équivalence des conditions : **toute cause qui intervient dans la réalisation du dommage** = tout événement sans lequel le resultat ne se serait pas produit
- Théorie de la causalité immédiate : les **événements les plus proches du dernier résultat**, dernier élément
- Théorie de la causalité adéquate : **tri entre les différentes catégories** = on ne retiendra **que les éléments qui produisent le résultat**
- Infractions intentionnelles = **théorie de la causalité adéquate** (homicide volontaire etc)
- Infractions non intentionnelles **AVANT** = **équivalence des conditions** (on était sévère avec les gens qui avaient contribué à l'infraction, par exemple le maire qui est jugé responsable de la mort des enfants sur le stade)
- MAINTENANT** = **Loi du 10 juillet 2000** : réécriture de l'**article 121-3 CP** :
 - causalité directe : **faute simple de prudence** suffit pour **caractériser une infraction**
 - causalité indirecte :
 - personne morale : une **faute simple suffit**
 - personne physique : il va falloir établir soit une **faute de mise en danger délibérée**, soit une **faute caractérisée qui exposait la victime a un risque particulièrement grave que l'auteur ne pouvait ignorer**
- => **Allège la responsabilité des personnes collatérales** (Maires, chefs d'entreprise etc)

2- Indifférence d'une relation causale avec le résultat

A - L'incrimination de l'acte inachevé (la tentative)

-> Article 121-5 CP

1_ La tentative ratée / interrompue

- > La **tentative** est punie au même titre que l'infraction consommée
- > Contravention pas de tentative, parfois en délit et toujours pour les crimes
- > Cheminement criminel :

non
punissable

punissable

- le **dessin criminel** (l'idée)
- **résolution et extériorisation** (en parler)
- **actes préparatoires** (achat d'arme et entraînement)
- **commencement d'exécution** (acte qui manifeste irrévocablement l'intention)
- **réalisation de l'acte**
- parfois : le **repentir** (regret)

-> La **tentative** est composée du **commencement de l'exécution** + **absence de désistement volontaire** de l'auteur

-> La JP définit le commencement de l'exécution comme les **actes ayant pour conséquences directe et immédiate la consommation de l'infraction**

- Arrêt Lacour 1962 + Arrêt Piazza 1974

-> La **tentative n'est pas punissable** si l'auteur du commencement de l'exécution a **volontairement arrêté l'exécution de l'infraction** = encourage les auteurs à changer d'avis, même au dernier moment

-> Celui qui **rate l'infraction du fait d'éléments extérieur de sa volonté** est puni (arrêté par la police, la victime résiste)

-> Le désistement doit avoir lieu **AVANT la consommation de l'infraction**

-> S'il a lieu **APRÈS** c'est le **repentir** = infraction reste punissable

2_ L'infraction impossible

- > Le fait par exemple de **tuer une personne qui est déjà morte**
- > La personne reste une **personne dangereuse** car elle **n'a pas changé d'avis**
- > On **condamne la personne au même titre qu'une tentative** car ce sont des éléments extérieurs qui empêchent la réalisation de l'infraction

- Arrêt Perderaux 1986

B- Incriminations de l'acte dangereux

1_ Infraction formelle

-> Le **résultat n'importe peu** = on réprime le **comportement indépendamment de son résultat** éventuel

-> Par exemple l'**empoisonnement** - Article 221-5 CP

- > Fait d'administrer des substances mortifères
- > La **consommation de l'infraction** commence **au moment de l'administration du poison** (alors que normalement ce serait seulement des actes préparatoires, décale tout le cheminement criminel)
- > Que la personne meure, ou non, **l'infraction est punissable**

2_ Infraction obstacle

- > **Infractions incriminées** par le législateur pour **éviter la commission d'un acte plus grave** (punir des actes préparatoires)
- > On réprime le fait de **mettre en danger qlqun** - article 223-1 CP
- > La **divagation de chien** (même s'il ne blesse personne)
- => On **ne peut pas généraliser ces infractions** car la personne doit avoir le **droit de changer d'avis**

La faute intentionnelle

1- Le dol général

A- L'importance de la volonté de commettre

le fait incriminé

1_ La notion d'intention

- Intention = **volonté de commettre** l'infraction
- Intention $\neq$ conscience ni mobile
- => **Volonté d'un comportement et d'un résultat envisagé**

2_ Sa mise en oeuvre

- Moment de l'infraction : l'infraction est **intentionnelle** lorsque l'**intention est présente au moment de l'élément matériel**
- > Si l'intention est **antérieure** au moment de l'infraction = **préméditation**
- Preuve de l'intention : se **déduit souvent des faits** (maladresse, partie du corps visée, etc)
- > Parfois très dure à prouver

B- L'indifférence du mobile

1_ Le principe de l'indifférence des mobiles

- Ce qui importe c'est l'**intention** pas le mobile
- > Le **mobile n'empêche pas l'incrimination**

2_ La prise en compte exceptionnelle des mobiles

- Juridique : certaines incriminations **exigent un dol spécial** = **intention très précise** (parfois un mobile)
- > Le **mobile peut être un élément constitutif** d'une infraction : racisme, homophobie, terrorisme etc
- => C'est le texte qui le prévoit
- Factuelle : le mobile est **pris en compte de façon factuelle** pour **alléger la peine** (euthanasie, pour apaiser les souffrances de la personne par ex)

2- Le dol spécial

A- La notion

- > **Dol spécial** = **intention particulière, précise**
- Ex : l'élément moral du vol est le fait de se **comporter momentanément comme propriétaire d'une chose** qui ne nous appartient pas

B- La mise en oeuvre du dol spécial

- > **Deux intérêts** :
- La qualification : c'est le **dol spécial qui permettra de choisir la qualification** (violences mortelles ou meurtre ? C'est l'élément moral qui change
- La preuve : **plus le dol spécial est précis, plus la preuve de l'infraction sera difficile**
- > **Pas de crimes** non-intentionnels, **très peu de délits**, et quelques contraventions

Les fautes non intentionnelles

- > **Historiquement**, fautes non intentionnelles = **imprudence** ou **négligence**
- > **Aujourd'hui**, faute non intentionnelles = **imprudence** ou **négligence** ou **omission**
- > **Evolution législative** depuis adoption du CP en 1992 à cause :
 - développement de **machines dangereuses** (voitures)
 - **complexification** de la société (dilution de la responsabilité, accidents collectifs etc)
 - plus forte **sensibilité aux accidents** (volonté de punir le coupable)
 - lien entre **imprudence pénale et imprudence civile** = **unité des fautes** (les deux étaient liés). -> on a condamné des micro-fautes pénales pour indemniser civilement
- > **Loi du 5 juillet 1985** : **loi Badenter** sur les accidents de la route + **article 121-3**
- > **Loi du 13 mai 1993** : modifie l'article **121-3 al 3** (mais loi inefficace)
- > **Loi du 10 juillet 2000** : introduit la **causalité directe / indirecte** + **distinction faute pénale et civile**

1- La faute d'imprudence simple

- > Faute la moins grave et la plus fréquente =
l'individu n'a voulu ni le comportement, ni le résultat

A- Le contenu de la faute d'imprudence simple

Article 121-3 CP :

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »

Faute intentionnelle

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Faute d'imprudence qualifiée

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Faute d'imprudence simple

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

Faute contraventionnelle

-> Intention

-> Par exception,
peut avoir délit en
cas de FMDD

-> Imprudence
ou négligence
ou manquement
à une obligation
de prudence ou
de sécurité

1_ L'exigence d'une imprévoyance

-> L'auteur d'une faute non intentionnelle **n'a pas prévu les conséquences** de son acte

- Soit il **n'a pas du tout eu la volonté** de le commettre

- Soit il a **voulu le comportement mais pas le résultat**

=> Dans ces cas là, **le dommage est l'élément constitutif de l'infraction** (alors qu'habituellement non)

2_ L'exigence d'une indiscipline

-> Quelque soit le type de faute il y a toujours une **indiscipline = comportement moralement condamnable**

-> Non respect d'une **règlementation**, ou non respect d'un **standard de comportement**

B- L'appréciation de la faute d'imprudence simple

1_ Méthodes envisageables

- Appréciation in concreto : on **étudie le comportement de l'agent lui même** par rapport aux autres

- Appréciation in abstracto : **compare le comportement de l'agent** avec un **modèle idéal** et **abstrait** de comportement

2_ Méthode retenue

- **Initialement** : la JP retenais l'**appréciation in abstracto** (très sévère, permet au juge de relever des micro-fautes)

-> **Loi du 13 mai 1993** modifie l'**alinéa 3 de 121-3** en ajoutant la dernière phrase sur les diligences normales = mais **tjr appréciation in abstracto**

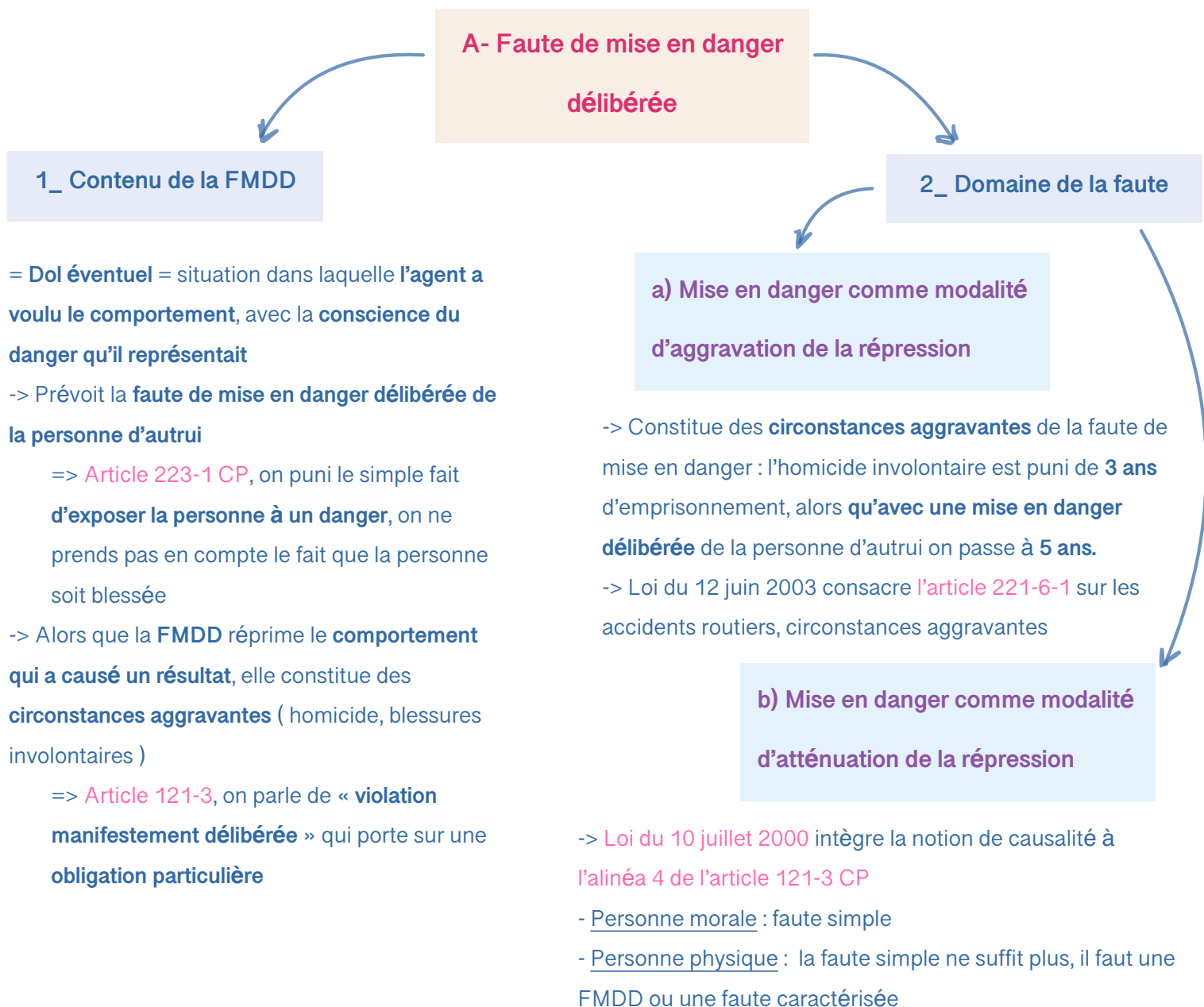
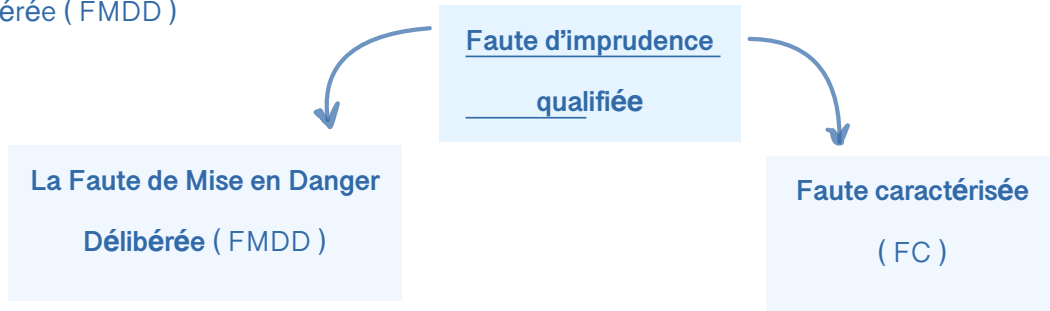
-> **Loi du 10 juillet 2000** : distingue la faute requise en fonction de la **causalité** (**causalité directe et indirecte**)

2- Les fautes d'imprudence qualifiées

① Grave
②

	Volonté du comportement	Volonté du résultat
Faute d'imprudence simple	✗	✗
Faute d'imprudence qualifiée	✓	✗
Faute intentionnelle	✓	✓

-> L'article 121-3 al 2 consacre cette faute d'imprudence qualifiée, en intégrant la faute de mise en danger délibérée (FMDD)



B- Faute caractérisée

```
graph TD; A[B- Faute caractérisée] --> B[1_ Contenu de la faute caractérisée]; A --> C[2_ Le domaine];
```

1_ Contenu de la faute caractérisée

- > Pas prévu par le CP = se référer aux **travaux parlementaires**
= **faute inexcusable** (en droit de la sécurité sociale)
- > c'est le fait **d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité** que **l'auteur ne pouvait ignorer**
- > Peut être **une faute unique très grave** ou une **accumulation de fautes simples**
- > Il n'a pas enfreint un texte précis, mais un **standard de comportement**
- > On va prendre en compte la **causalité directe**, mais aussi la **causalité indirecte** (arrêt 2004 Sainte Victoire, ou arrêt 2005 Prof)

2_ Le domaine

- > Une des deux fautes prévues à l'article **121-3 al 4** = une des deux fautes requises pour les **personnes physiques en cas de causalité indirecte**
- + grave que faute d'imprudence simple
- grave que FMDD

3- La faute civile et la faute pénale non intentionnelle

- > En **1912** la cour de cassation a énoncé le **principe d'unité des fautes**
- Unité positive = s'il y a une **faute pénale** d'imprudence, il y a une **faute civile** d'imprudence
- Unité négative = s'il n'y a **pas de faute pénale, pas de faute civile**
- > La **loi du 10 juillet 2000** va **dissocier les deux**
- > Confirmé par **arrêt Chambre Civile Cour de cassation 2001** : le juge civil peut condamner une faute civile simple, sans que soit caractérisée d'homicide involontaire
- > Confirmé par **Cour de cassation 2003** : condamne une faute civile très grave mais même pas caractérisé pénalement

La faute contraventionnelle

- > **Moins grave** des fautes pénales
- > Simple **inobservation des prescriptions réglementaires**
- > Pour que la contravention soit constatée = **seule observation de l'élément matériel**
- => **La faute se déduit de la matérialité**

1- La notion de la faute contraventionnelle

- > Certains estiment que **contravention = infraction matérielle sans élément moral**
- > D'autres pensent que **l'élément moral se déduit de la matérialité**
- > **L'article 121-3 al 5 du CP** dispose qu'il n'y a **point de contravention en cas de force majeure** (à cause d'un ouragan on a pas payé le parcmètre)
- => **La faute contraventionnelle est rare**

2- Le régime

- > **Classification tripartite** : crime, délit et contravention
- > Mais les contraventions sont **très différentes** :
 - possibilité de **cumuler** les peines
 - possibilité d'être **condamné sans procès**
 - **présomption de culpabilité** (pas d'innocence)